

# ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp

Thời gian: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)

(Yêu cầu học viên nộp lại đề thi cùng với bài làm)

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Mã số SV: \_\_\_\_\_

| Giám thị 1 | Giám thị 2 | Điểm     |         | GV chấm thi |
|------------|------------|----------|---------|-------------|
|            |            | Bảng chữ | Bảng số |             |
|            |            |          |         |             |

## **Phần I:** Chọn phương án trả lời **đúng nhất** vào bảng trả lời câu hỏi:

**Câu 1:** Bản chất của Nhà nước là:

- a. Tính giai cấp
- b. Tính xã hội
- c. Tính dân tộc
- d. Cả a và b đều đúng

**Câu 2:** Trong những nhận định sau, nhận định nào không phải là đặc trưng của nhà nước:

- a. Phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo lãnh thổ
- b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội
- c. Có chủ quyền quốc gia
- d. Ban hành pháp luật

**Câu 3:** Câu nào sau đây không đúng về Quốc hội:

- a. Là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân
- b. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
- c. Là cơ quan trong hệ thống cơ quan tư pháp
- d. Là cơ quan giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của nhà nước

**Câu 4:** Hội đồng nhân dân là:

- a. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
- b. Do nhân dân địa phương gián tiếp bầu ra
- c. Cơ quan chấp hành của Quốc hội
- d. Cả a và b đều đúng

**Câu 5:** Hệ thống cơ quan xét xử bao gồm:

- a. Tòa án nhân dân tối cao
- b. Tòa án nhân dân các cấp
- c. Tòa án quân sự các cấp
- d. Cả a,b,c đều đúng

**Câu 6:** Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật cần phải có đầy đủ các loại năng lực sau:

- a. Năng lực chủ thể
- b. Năng lực pháp luật
- c. Năng lực hành vi
- d. Cả a, b, c đều sai

**Câu 7:** Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:

- a. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
- b. Chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung
- c. Được áp dụng nhiều lần trong đời sống
- d. Cả a, b, c đều đúng

**Câu 8:** Bộ phận giả định của quy phạm pháp luật nói đến các yếu tố sau:

- a. Hoàn cảnh
- b. Điều kiện
- c. Cách thức xử sự
- d. Hoàn cảnh, điều kiện, thời gian, địa điểm

**Câu 9:** Điểm nào sau đây không phải và đặc điểm của quan hệ pháp luật là:

- a. Là quan hệ xã hội
- b. Không mang tính ý chí
- c. Được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước
- d. Xuất hiện trên cơ sở các quy phạm pháp luật

**Câu 10:** Vi phạm pháp luật được cấu thành bởi:

- a. Mặt khách quan
- b. Mặt chủ quan
- c. Chủ thể và khách thể
- d. Cả a, b, c đều đúng

**Câu 11:** Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật bao gồm:

- a. Lỗi
- b. Động cơ
- c. Mục đích
- d. Cả a,b,c đều đúng

**Câu 12:** Chủ tịch nước có quyền ban hành:

- a. Lệnh, quyết định
- b. Lệnh, quyết định, chỉ thị
- c. Lệnh, nghị quyết, quyết định
- d. Pháp lệnh, quyết định

**Câu 13:** Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền ban hành:

- a. Hiến pháp, luật, pháp lệnh
- b. Pháp lệnh, nghị quyết
- c. Luật, pháp lệnh, nghị quyết
- d. Pháp lệnh, nghị quyết, nghị định

**Câu 14:** Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành:

- a. Quyết định, thông tư, chỉ thị
- b. Quyết định, thông tư
- c. Quyết định, chỉ thị
- d. Không được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

**Câu 15:** Loại văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là văn bản luật:

- a. Hiến pháp, đạo luật
- b. Hiến pháp, đạo luật, bộ luật
- c. Hiến pháp, đạo luật, pháp lệnh
- d. Hiến pháp, đạo luật, bộ luật, pháp lệnh

**Câu 16:** Di chúc có thể được lập dưới các hình thức sau:

- a. Văn bản không có người làm chứng
- b. Văn bản có người làm chứng
- c. Văn bản được chứng nhận, chứng thực
- d. Cả a,b,c đều đúng

**Câu 17:** Đối tượng nào sau đây thuộc diện được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc:

- a. Con, cha, mẹ, vợ, chồng
- b. Con chưa thành niên, cha, mẹ
- c. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng
- d. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động

**Câu 18:** Tội phạm ít nghiêm trọng có mức phạt cao nhất của khung hình phạt là đến:

- a. 3 năm tù
- b. 5 năm tù
- c. 7 năm tù
- d. 15 năm tù

**Câu 19:** Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng là:

- a. 5 năm
- b. 10 năm
- c. 15 năm
- d. 20 năm

**Câu 20:** Trong trường hợp nào sau đây tòa án tiến hành tái thẩm vụ án hình sự:

- a. Việc điều tra, xét hỏi tại phiên toà phiên diện hoặc không đầy đủ
- b. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, đã có kết luận không đúng làm cho vụ án bị xét xử sai.
- c. Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục trong khi điều tra, truy tố, hoặc xét xử.
- d. Có những sai lầm trong việc áp dụng Bộ luật hình sự

**Phần II:** Nhận định sau đây đúng hay sai, hãy giải thích:

- 1. Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật
- 2. Mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật.
- 3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.
- 4. Trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam bao gồm cả trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của tổ chức.
- 5. Hình phạt tù chung thân và tử hình được áp dụng với mọi chủ thể thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự.

☪☪ **HẾT** ☪☪

**CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI THI TỐT!**

**BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN I:**

Chọn: ✕

Bỏ câu đã chọn: ✕

Chọn lại: ●

|        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| Câu 1  | a | b | c | d | Câu 11 | a | b | c | d |
| Câu 2  | a | b | c | d | Câu 12 | a | b | c | d |
| Câu 3  | a | b | c | d | Câu 13 | a | b | c | d |
| Câu 4  | a | b | c | d | Câu 14 | a | b | c | d |
| Câu 5  | a | b | c | d | Câu 15 | a | b | c | d |
| Câu 6  | a | b | c | d | Câu 16 | a | b | c | d |
| Câu 7  | a | b | c | d | Câu 17 | a | b | c | d |
| Câu 8  | a | b | c | d | Câu 18 | a | b | c | d |
| Câu 9  | a | b | c | d | Câu 19 | a | b | c | d |
| Câu 10 | a | b | c | d | Câu 20 | a | b | c | d |